本資料は、安藤氏と合同会社ブリングが本事業において契約を締結するにあたり、契約書の目的や懸念点に対するリスクヘッジが契約書上でどのように担保されているか、その結論と根拠となる条項を整理したものです。

1, 事業を売却することをゴールとしている為、売却するための弊害をなくすように設計されてます。

【結論】
契約の目的として「将来の事業売却等に支障が生じない状態を確保すること」が明確に宣言されており、知的財産権の譲渡やアカウント等の完全な管理権限の移管なども、すべてこの目的に沿って売却の障害とならないよう設計されています。

【根拠】
SaaS 開発業務委託契約書 第 1 条（目的）、第 10 条（知的財産権の帰属）、第 13 条（アカウント、インフラ及び外部サービス）

2, 売却益を出資者に還元する際に合同会社ブリングが税金の支払いによって資金がショートする可能性をなくすように設計されています。

【結論】
配当金の計算式において、売却額から「消費税、法人税、及び売却に必要となった諸経費を差し引いた残額」をベースにすることが明確に規定されており、税金支払いや経費精算による資金不足リスクを完全に回避する設計になっています。

【根拠】
出資契約書 第 3 条（配当）ア

3, 売却益を出資者に還元するルール（出資契約書の第 3 条）を合同会社ブリングが出資者の承認なしに変更できないように設計しています。

【結論】
契約内容を変更するには「甲乙双方の書面による合意を要する」と明記されているため、合同会社ブリングが安藤氏の承認なく単独で配当ルールを変更することはできない仕組みとして設計されています。

【根拠】
出資契約書 前文

4, 合同会社ブリングが自己都合で業務委託契約を途中破棄後にすぐ売却して売却益を不当に独り占めできないよう設計しています。

【結論】
合同会社ブリング（甲）の都合で業務委託契約が中途終了した場合（第 24 条の規定に基づき甲が本契約を解除した場合を除く）であっても、「出資契約の効力、及び同契約に基づく安藤氏（乙）の権利（配当受領権等）に何ら影響を及ぼさない」と規定されています。これにより、ブリング側が業務委託契約を一方的に打ち切ってから売却しても、安藤氏は出資契約に基づく売却益の配当を確実に受け取れる設計になっています。

【根拠】
SaaS 開発業務委託契約書 第 23 条（中途終了）第 6 項

5, 安藤氏が自己都合で業務委託契約を中途破棄した場合に合同会社ブリングに売却益の支払い義務だけが残らないように設計しています。

【結論】
安藤氏（乙）の都合で業務委託契約が中途終了した場合、「出資契約書も同時にその効力を失う」と規定されており、安藤氏が離脱したにもかかわらずブリング側に配当義務だけが残る事態を確実に防ぐ設計になっています。

【根拠】
SaaS 開発業務委託契約書 第 23 条（中途終了）第 4 項

6, 安藤氏が本事業の遂行を通じて得た一般的な技術上の知識、経験、技能及び抽象化されたノウハウを利用して自身の他の業務にも転用できるよう配慮して設計しています。

【結論】
獲得した一般的な知識や抽象化されたノウハウについては、秘密情報を開示・使用しない限り、ご自身の他業務への転用（他のシステムやサービスの開発・提供等）が明確に認められる設計になっています。

【根拠】
SaaS 開発業務委託契約書 第 14 条（秘密保持）第 4 項、第 21 条（競業避止等）第 2 項

7, 安藤氏の賠償責任が、合同会社ブリングが安藤氏に支払った額を超えないように設計してます。※故意又は重大な過失、秘密保持義務違反、個人情報若しくは利用者データの漏えい、知的財産権侵害の場合は除く

【結論】
万が一損害賠償責任を負う場合、その上限は「現実に支払った報酬総額」と設定されており、同時にご指定の例外事項（故意・重大な過失、漏えい、権利侵害等）についてはこの上限を適用しないことが正確に規定された設計になっています。

【根拠】
SaaS 開発業務委託契約書 第 22 条（損害賠償）第 2 項、第 3 項

8, 安藤氏が合同会社ブリングに対して合理的な理由で事業報告（事業の売上や専用口座など）を求めた場合に、合同会社ブリングは誠実に対応しなければいけないと明記しています。

【結論】
事業運営に合理的な疑義が生じた場合、安藤氏は関連資料の開示や説明を求めることができ、合同会社ブリングはこれに対して合理的な範囲で誠実に応じる義務があることが明記された設計になっています。

【根拠】
出資契約書 第 9 条（事業報告及び情報開示）第 1 項

9, 事業の重要な判断を行う際に協議をせず合同会社ブリング単独で決めることがないように設計しています。※最終決定権は合同会社ブリングになるように設定。
売却に関しては安藤氏の承認が必要となっています。

【結論】
事業の最終決定権は原則としてブリング側に帰属させつつも、「重要な方針変更等の重大な決定」を行う際は事前の誠実な協議を義務付け、さらに「事業の売却」に関しては事前に安藤氏の同意を必須とするよう明確に設計されています
。

【根拠】
出資契約書 第 4 条（本事業の誠実実施）第 1 項、第 2 項、第 3 項

■ その他考えられる懸念点とその回答
合同会社ブリングが重大な過失を犯した場合の補償
（SaaS の権利を取り戻すのではなく、金銭的な賠償を請求することで解決を図る形）

【結論】
SaaS の権利を安藤氏に戻す条項も検討しましたが、「事業売却等に支障が生じない状態」を担保する目的に反し、買収の重大な障害となるため採用しておりません。
代わりに、契約違反によって損害が生じた場合は「通常かつ直接の損害を賠償する責任を負う」規定に基づき、権利移転ではなく金銭的賠償によって解決を図ることで、売却スキームを維持しつつ補償を担保する設計になっています。

【根拠】
SaaS 開発業務委託契約書 第 1 条（目的）、第 22 条（損害賠償）第 1 項